



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº: **0105804-45.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **MATEUS HUMBERTO DA SILVA**

Aos 23/08/17, às 15 horas, nesta cidade de São Paulo, no Edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da **18ª Vara Criminal**, onde presente se achava o MM. Juiz de Direito **Dr. Marcello Ovídio Lopes Guimarães**, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido a Digníssima Promotora de Justiça, **Dra. Maria Flávia de Araújo Russo**, o réu Mateus e o seu defensor, **Dr. Rodrigo Mesquita Menezes Silva** – OAB/SP 288109. **Iniciados os trabalhos**, na presente audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia. A seguir, foi o réu interrogado. Pelo MM. Juiz foi dito que declarava encerrada a instrução, deliberando o início dos debates da causa. **Pela acusação foi alegado em síntese:** Meritíssimo Juiz: A presente ação penal deve ser julgada procedente. Deste modo, os policiais que participaram da ocorrência asseveraram que na ocasião dos fatos realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, momento em que avistaram o réu em atitude típica de tráfico de droga, qual seja, recebendo e entregando algo a terceiros. Assim, disseram que o abordaram, localizando em seu poder as drogas mencionadas na denúncia (10 porções de “maconha” e 8 pinos de cocaína), além da importância de R\$ 20,00, a atestar que efetivamente realizava o narcotráfico. Por fim, o réu negou o crime, porém apresentou uma versão fantasiosa, desafinada com o acervo probatório. Diante do exposto, comprovada a autoria e a materialidade do delito, requeiro seja a presente ação penal julgada procedente, com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, aplicando-se a redução da pena prevista no art. 33, § 4º da Lei de Tóxicos, diante da primariedade do réu e regime inicial de cumprimento da pena fechado, dada a gravidade do delito, estando a exigir medidas severas por parte do Estado, por ser medida de justiça. **Pela defesa foi alegado em síntese:** alegações finais colhidas por meio do sistema audiovisual. **Pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. MATEUS HUMBERTO DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado porque, conforme narra a denúncia, na data, horário e local nela descritos, trazia consigo, visando narcotráfico, 10 porções de maconha (12,5g) e 8 porções de cocaína (5g), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com disposição legal ou regulamentar. O réu foi preso em flagrante e após livrado solto por excesso de prazo na formação da culpa. Notificado, houve defesa preliminar, devidamente apreciada. Recebida a denúncia, foi o réu citado e na instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia. O réu foi então interrogado. Em razões finais, pugnou**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

o Ministério Público pela condenação do imputado, nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pediu a absolvição por insuficiência de provas, além das teses e dos benefícios requeridos nesse termo. É o relatório. Decido. A ação penal transcorreu sem que houvesse qualquer mácula processual. O feito está em termos para a sentença. A materialidade do delito do tráfico de drogas restou bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo químico-toxicológico positivo para cocaína e maconha, além da prova oral colhida. A autoria, outrossim, está demonstrada, pelo que consta do conjunto probatório, a indicar que a substância entorpecente era trazida pelo réu, para fins de comércio. Em seu interrogatório judicial, o réu negou posse de qualquer droga e disse que trabalhava no trailer que estava no local em pleno funcionamento. Na polícia, calou-se, em conduta, desde logo, in casu, sintomática de responsabilidade. A negativa do réu está ilhada do conjunto probatório. A denúncia procede. As testemunhas arroladas na denúncia, em uníssono, confirmaram que viram o réu em atitude típica de narcotráfico, após campana, entregando a duas ou três pessoas algo e recebendo alguma coisa em troca. Foi abordado e com ele encontradas porções individuais de maconha e cocaína. Disseram que o réu não estava no tal trailer vendendo lanches. Um dos policiais se lembrou que o trailer nem estava funcionando à época, e que o réu lhe disse que estava em dificuldade financeira, confessando informalmente o narcotráfico. A condenação é de rigor, diante do conjunto probatório coeso, a indicar que o réu tinha mesmo sob sua guarda drogas para o comércio ilícito. As testemunhas ouvidas, arroladas na denúncia, não são suspeitas, mormente apenas por serem agentes da segurança pública. Nada há que as impeça de depor e de se crer em suas palavras, ainda mais quando roboradas pelo restante do conjunto de provas. A prova colhida no auto do flagrante foi suficientemente ratificada em juízo, sendo de todo desfavorável ao réu, e não há a possibilidade, por essa mesma prova, de qualquer desclassificação para porte de droga para uso próprio. Vinga, portanto, a ação penal, nos moldes já indicados. A redução da sanção, indicada no §4º, do artigo 33 da lei nº 11.343/06, que dispõe que as penas referentes a este artigo poderão sofrer redução de um sexto a dois terços, caso seja o agente primário, de bons antecedentes, e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, deve ser aplicada, posto ser o caso do ora imputado. A redução da pena, baseado também na quantidade de drogas, pequena, algo mínima, é de se dar no patamar máximo de lei. Na fixação da pena do tráfico de drogas, atento às circunstâncias do caso em tela, e ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, deve a sanção ser fixada no mínimo legal, pela primariedade e ausência de condenações anteriores, mormente definitivas, perfazendo pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa no valor unitário mínimo legal. Reduzo a reprimenda de dois terços, com pena final de um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias multa. Ante o exposto e o que mais consta dos autos, Julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, como CONDENO, o réu MATEUS HUMBERTO DA SILVA, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, “caput”, da lei nº 11.343/06, a cumprir a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no valor unitário mínimo legal. Deveria o réu, assim, iniciar cumprimento de pena em regime semiaberto, cabível em casos como o presente, de muito pouca droga apreendida, quantidade, em verdade, próxima do mínimo. Ocorre que já cumpriu praticamente um sexto da pena cautelarmente, em regime equiparado ao fechado, motivo pelo qual, pela detração legal, imponho o início do cumprimento de pena em regime aberto. Diante do cancelamento da súmula 512 pelo E. STJ, em consonância com decisão plenária do E. STF, que julgou ausente o caráter de hediondez do delito do tráfico chamado privilegiado, quando o §4º do artigo 33 é aplicado, este juízo altera compreensão anterior de que, também baseada na súmula ora cancelada, o caráter de hediondez não seria afastado, mesmo com a aplicação do indigitado parágrafo 4º. É justamente a supressão do caráter de crime hediondo que fez a pena inicialmente partir de um regime intermediário. Se inviável, mormente no caso concreto, em que há apreensão de muito pequena ou mínima quantidade de drogas, a imposição de outro regime inicial que não ao menos o intermediário (como inicial, em que pese eventual detração), com maior razão existe a inviabilidade da substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tal porque, não obstante tenha sido suprimida expressão legal que vedava, abstratamente, a pena restritiva de direito na lei antidrogas, o fato é que se trata mesmo de delito muito gravoso à coletividade, em geral, e à saúde pública, em especial, havendo justa e clara motivação para que haja início de cumprimento de pena em regime mais gravoso. O narcotráfico não se coaduna, pois, juridicamente e até por lógica formal, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Poderá apelar em liberdade, em razão do regime mais benéfico a que ora faz jus, e porque sempre compareceu em juízo, quando determinado, além de ser primário e de bons antecedentes. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão no regime aberto. Lance-se o nome do réu no rol dos culpados, também após o trânsito em julgado. Autorizo a incineração da droga, se já não feita. Declaro o perdimento do dinheiro apreendido com a droga, porque ligado de algum modo ao tráfico de drogas, pelo que noticia a prova dos autos, remetendo-se o montante ao Funad. Custas pelo Estado. Dou a sentença por publicada em audiência e às partes por intimadas. Registre-se. Autorizo xerox. Nada Mais. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, escrevente, André Paiva Macedo, digitei, imprimi e subscrevi.

O Meritíssimo Juiz de Direito MARCELLO OVÍDIO LOPES GUIMARÃES

Certifico e dou fé que os presentes saíram intimados. Eu, André Paiva Macedo, escrevente.